

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) FEDERAL DA 1ª VARA FEDERAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO - SP

Processo nº 5013344-10.2025.4.03.6183

NUP: 01166.334455/2025-23

DER: 15/05/2024

O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, autarquia federal já qualificada nos autos do processo em epígrafe, que lhe move LUIZA HELENA BARROS, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por seu procurador federal ao final assinado, apresentar

CONTESTAÇÃO

pelos fatos e fundamentos jurídicos a seguir expostos.

I - SÍNTESE DA DEMANDA

Trata-se de ação em que pleiteia a parte autora tão somente a averbação de tempo de atividade comum urbana e rural, para fins de aposentadoria por tempo de contribuição, não havendo pedido de reconhecimento de tempo especial na petição inicial.

II - PRELIMINARES

II.1 - Do Juízo 100% Digital

O INSS concorda com a tramitação do processo na modalidade "Juízo 100% Digital", conforme estabelecido pela Resolução CNJ Nº 345 de 09/10/2020. No entanto, o instituto discorda que suas intimações e citações sejam realizadas por meio de e-mail ou celular (art. 2º, parágrafo único, da Resolução CNJ Nº 345 de 09/10/2020). As notificações eletrônicas do INSS devem ser feitas por meio do sistema processual eletrônico (art. 183, §1º, do CPC em conjunto com o art. 5º, da Lei nº 11.419/2006).

II.2 - Da Audiência de Conciliação

Estando adstrito aos princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público, o INSS informa não possuir interesse na realização de audiência de conciliação (art. 334, §4º, II, CPC/2015).

II.3 - Da Renúncia ao Valor Excedente a 60 Salários-Mínimos

Tratando-se de feito que tramita perante o Juizado Especial Federal, é necessário que a parte autora renuncie expressamente ao montante que ultrapasse sessenta salários mínimos (art. 3º, §2º, da Lei n.º 10.259/2001), sob pena de extinção do feito sem análise do mérito.

III - DO MÉRITO

Passa-se à análise dos períodos de atividade especial requeridos, conforme tabela abaixo.

III.1 - Período de 01/03/1990 a 20/10/1998 - Agente: Ruído

Período(s):	01/03/1990 a 20/10/1998
Prova apresentada:	(-)

Fundamentos da defesa:

Questões Prejudiciais / Vícios Formais do PPP:

1. A parte autora não apresentou formulários (SB-40, DSS-8030, DIRBEN-8030 ou PPP) para comprovar a exposição a agentes nocivos no período controvertido.

Agentes Nocivos:

1. Exposição ao ruído dentro do limite de tolerância - 90 dB(A).

V - DOS PEDIDOS

Ante o exposto, requer o INSS:

- a) o acolhimento das preliminares arguidas;
- b) no mérito, a total improcedência dos pedidos.

Nestes termos, pede deferimento.

São Paulo, 19 de janeiro de 2026.

Procurador Federal